Manual Disciplinario CAYLA — Suplemento de Refuerzos v2

> Para integrar al Manual v1. Cada bloque indica **dónde** va en tu Manual y **qué** cambia. Redactado sobre la normativa oficial verificada y sobre tu RIT v3.1.
> ⚠ Borrador para validación de laboralista colegiado.

Changelog — qué cambia respecto de la v1

Portada	Versión 1.0 → **2.0**; referencia RIT → **v3.1**
§2 Principios	Sin cambio de fondo (los 6 principios están correctos)
§3 Escala	Añadir **columna/nota de firmante** por nivel (delegación a encargada) — ver bloque E
§5-6 (verbal/amonestación)	Añadir **notificación por correo con acuse** como vía válida — ver bloque B
§6 Amonestación	Precisar cita: la sanción es del **art. 14.2**; el antecedente/vigencia 12 meses es del **art. 14.4**
(nuevo)	Bloque A — **Faltas / inasistencias** (los 3 umbrales del art. 25-h)
§11 Reglas críticas	Añadir non bis in idem en el conteo (bloque C) y descuento ≠ sanción (bloque D)
§15 Normas	Añadir **art. 8 del RIT v3.1** (inasistencias con sus umbrales)

Bloque A — FALTAS / INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS *(sección nueva, va después de la de tardanzas)*

Las inasistencias injustificadas siguen la misma escala que el resto de faltas (verbal → escrita → suspensión → despido), con una particularidad: **al alcanzar cualquiera de los umbrales del art. 25-h de la LPCL, la conducta es falta grave por sí sola** y habilita ir directo al Nivel 4, conforme al art. 8.4 del RIT v3.1.

Los tres umbrales del art. 25-h (que el sistema calcula sobre ventana móvil):

- **Abandono de trabajo:** más de 3 días consecutivos de inasistencia injustificada → **desde el 4.º**.
- **Ausencias:** más de 5 en 30 días calendario → **desde la 6.ª**; o más de 15 en 180 días → **desde la 16.ª**.

Escala aplicada (la más drástica que la ley permite):

- 1.ª inasistencia injustificada → **amonestación escrita directa** (F-02). Legal: el art. 14.2 permite no agotar la escala cuando la gravedad lo justifica, y una inasistencia de día completo lo justifica.
- Reincidencia dentro de 12 meses → **suspensión** (F-03).
- Umbral del art. 25-h alcanzado → **imputación directa** (F-04), aun sin sanciones previas.

> ⚠ **El candado que no se toca:** el abandono **NO es falta flagrante** — se prueba con registros, no en el acto. Por eso **siempre** requiere carta de imputación con 6 días de descargo (art. 14.3). Saltarse el descargo convierte un despido válido en arbitrario y obliga a pagar indemnización. La severidad que aguanta en juicio es *imputación inmediata + descargo riguroso + expediente completo*, no el despido instantáneo.

Bloque B — NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO *(actualiza §5, §6 y §11)*

El contrato de trabajo de CAYLA reconoce el **correo electrónico como medio de comunicación válido** entre las partes. En consecuencia:

- **Entrega del RIT y amonestaciones (Nivel 1-2):** pueden notificarse por correo, siempre que el colaborador **responda confirmando** que recibió, leyó y conoce el documento (versión y fecha). El hilo se archiva en el legajo. *(Ver kit de acuse.)*
- **Suspensión (Nivel 3):** preferible entrega física con cargo; el correo como respaldo.
- **Imputación de cargos y despido (Nivel 4): siempre entrega física con cargo firmado o notarial**, aunque el correo esté pactado. El bar probatorio es máximo y un "no lo recibí" pesa demasiado. *(Esto reemplaza la regla anterior "nunca correo": el correo ya es válido por contrato para Nivel 1-3; para Nivel 4 se mantiene la exigencia de físico/notarial por prudencia.)*

Bloque C — NON BIS IN IDEM EN EL CONTEO *(añadir a §11 Reglas críticas)*

Cada sanción por acumulación (tardanzas o inasistencias) debe fundarse **únicamente en hechos nuevos, posteriores a la sanción anterior**. Nunca se recuenta una tardanza o falta ya sancionada para fundar la siguiente sanción. Si la suspensión se apoya en tardanzas que ya motivaron la amonestación, la suspensión es nula por doble sanción del mismo hecho. *El sistema aplica esta regla automáticamente: cada umbral cuenta desde la fecha de la última sanción.*

Bloque D — EL DESCUENTO NO ES SANCIÓN *(añadir a §2 o §11)*

El descuento proporcional por el tiempo no laborado (minutos de tardanza o día de falta) tiene naturaleza **contraprestativa**: ajusta el pago al tiempo efectivamente trabajado. **No es sanción ni multa, y no exime de la medida disciplinaria** que corresponda. Son dos vías paralelas e independientes. La planilla de CAYLA ya aplica el descuento; el expediente disciplinario es una vía distinta.

Bloque E — DELEGACIÓN DE FIRMA A LA ENCARGADA DE SEDE *(actualiza §3 Escala)*

1 — Verbal	Acta (F-01/R-01)	Gerencia/DO **o encargada de sede** de su propia sede
2 — Amonestación escrita	T-01/F-02/R-02	Gerencia/DO **o encargada de sede** con delegación escrita
3 — Suspensión	T-02/F-03/R-03	**Solo Gerencia/DO**
4 — Imputación y despido	T-03·04 / F-04·05 / R-04·05	**Solo Gerencia General**

La delegación a la encargada debe constar por escrito (resolución o carta de delegación de facultades disciplinarias, limitada a Nivel 1-2 y a su sede). Las plantillas T-01 y F-02 ya incluyen el bloque de firma delegada.

Corrección verificada

- **Indemnización 20 rem. diarias/año, tope 120** (§11, §15): **correcta** — CAYLA es Pequeña Empresa (confirmado) y así lo fija el art. 10-h del RIT y el art. 38 LPCL. No cambia.